主題精選：不動產經紀業 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 不動產經紀業涉及聯合行為之情形
發布日期: 2025-10-07
內文
• (一) 聯合行為之意義
指具競爭關係之同一產銷階段事業，以契約、協議或其他方式之合意，共同決定商品或服務之
價格、數量、技術、產品、設備、交易對象、交易地區或其他相互約束事業活動之行為，而足
以影響生產、商品交易或服務供需之市場功能者。(公交§14)
其中，聯合行為之合意，得依市場狀況、商品或服務特性、成本及利潤考量、事業行為之經濟
合理性等相當依據之因素推定之。
• (二) 聯合行為之效力
事業不得為聯合行為。但有下列情形之一，而有益於整體經濟與公共利益，經申請主管機關許
可者，不在此限：
1. 為降低成本、改良品質或增進效率，而統一商品或服務之規格或型式。
2. 為提高技術、改良品質、降低成本或增進效率，而共同研究開發商品、服務或市場。
3. 為促進事業合理經營，而分別作專業發展。
4. 為確保或促進輸出，而專就國外市場之競爭予以約定。
5. 為加強貿易效能，而就國外商品或服務之輸入採取共同行為。
6. 因經濟不景氣，致同一行業之事業難以繼續維持或生產過剩，為有計畫適應需求而限制產
銷數量、設備或價格之共同行為。
7. 為增進中小企業之經營效率，或加強其競爭能力所為之共同行為。
8. 其他為促進產業發展、技術創新或經營效率所必要之共同行為。
• (三) 聯合行為之處罰

1. 主管機關對於違反規定之事業，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處
新臺幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰；屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施
者，得繼續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次處新臺幣二十萬元以上
一億元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。
2. 經主管機關認定有情節重大者，得處該事業上一會計年度銷售金額百分之十以下罰鍰，不
受前項罰鍰金額限制。
3. 違反規定，經主管機關依規定限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，而屆期未停
止、改正其行為或未採取必要更正措施，或停止後再為相同違反行為者，處行為人三年以
下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一億元以下罰金。
• (四) 不動產經紀業涉及聯合行為之情形
《公平交易委員會對於不動產經紀業之規範說明》不動產經紀業者涉及違法聯合行為之態樣例
示如下：
1. 共同決定服務報酬收費標準，或協議限制服務報酬之調整。
2. 共同劃分經營區域。
3. 共同劃分交易對象。
4. 共同阻礙或排除其他競爭者或潛在競爭者參與競爭，例如協議拒絕其他不動產經紀業者參
與聯賣。
5. 共同約束開發物件必須與委託人簽訂專任委託契約，致使不動產經紀業者及委託人選擇委
託契約型態之自由受到限制。
6. 共同約束專任委託契約之期間，致使不動產經紀業者縱未積極努力撮合，委託人卻因受限
於契約而無法另行委託其他不動產經紀業者。
7. 共同約束收取斡旋金之票期，致使斡旋金票期趨於一致。
8. 共同約束實施聯賣之不動產物件開發方擁有一定的專賣期間，致使已尋得交易相對人之其
他不動產經紀業者受限於專賣權之規定而無法成交。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下